

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 931/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอัดปอหงษ์
สมบัติ

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอัดปอหงษ์
สมบัติ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีมูลพอที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 38)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่า โจทก์ไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2525 และ 2526 และไม่จำเป็นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
จำนวน 171,182.73 บาทที่จำเลยเรียกเก็บ กับให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ที่ ภ.ส.เลขที่ 1/2530 ลงวันที่ 16 มิถุนายน
2530 เสีย

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 34,35)

คำสั่ง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไรจึง
ไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ มิได้บังคับโจทก์ให้ปฏิบัติตามอย่างไรจึง
ไม่มีอะไรจะทะเลาะการบังคับ ให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ